ПРИНЯТО
Решением педсовета №1
ООО «Хочу права»
От 15 «марта» 2025

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Хочу права»
_____/А.А. Бикбаев

Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в автошколе.

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок оказания платных образовательных услуг Общества с ограниченной ответственностью «Хочу права» (далее - Организация) и регулирует отношения, возникающие между заказчиком, потребителем и исполнителем (Организацией) при оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования.

1.2. Положение является обязательным руководством для должностных лиц Организации, участвующих в процессе предоставления платных образовательных услуг;

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом Организации.

2. Общие положения

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441, Приказом Министерства Просвещения РФ от 16.09.2020 №5ОО «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», Приказом Министерства Просвещения РФ от 01.07.2013 .№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом Организации.

2.2. Понятия, используемые в настоящем положении, означают:

Заказчик- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;

Исполнитель— Организация, предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

Платные образовательные услуги- осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не н полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

Существенный недостаток платных образовательных услуг- неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

2.3. Организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных законодательством российской Федерации и ее Уставом.

2.4. Организация обязана обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с выбранной программой и условиями договора •об оказании платных образовательных услуг (далее - договор), форма которого утверждается директором.

2.5. Стоимость обучения устанавливается Учредителем Организации на основании расчета затрат на реализацию образовательного процесса и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. В случае победы в аукционах и конкурсах на закупку образовательных услуг стоимость образовательных услуг по контракту определяется результатом торгов,

2.6. Организация вправе снизить стоимость платных образовательных услуг. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом.

2.7. Организация не осуществляет образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

2.8. Изменение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3. Информация о платных образовательных услугах, содержание договора, его оформление

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор заключается до начала их оказания.

Организация до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику всю достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, путем ознакомления его с Уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми Организацией, информацией об оказываемых платных образовательных услугах, и другими документами, регламентирующими образовательный процесс. Предоставление указанной информации осуществляется в порядке и объеме, определенном законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Информация предоставляется по адресу фактического осуществления образовательной деятельности.

3.2. Информация, предусмотренная п. 3.1. настоящего Положения, размещается на сайте Организации https://hochu-prava.ru/, а также в месте фактического осуществления образовательной деятельности.

3.3. Заказчик образовательных услуг предоставляет в Организацию заявку, на основании которой заключается договор в простой письменной форме в двух идентичных экземплярах и содержит следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя — Организации;

б) место нахождения исполнителя — Организации;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;

г) место нахождения или место жительства заказчика;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) вид и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.

Заказчики могут подавать заявки посредством формы, размещенной на сайте Организации.

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Организации https://hochu-prava.ru/ на дату заключения договора,

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

3.6. После оформления договора заказчику выставляется счет, если не предусмотрен иной порядок оплаты.

3.7.По завершению оказания платных образовательных услуг заказчику предоставляется акт оказанных услуг в двух экземплярах, один из которых после подписания подлежит возврату исполнителю.

3.8.Договоры хранятся в Организации в течение сроков, предусмотренных законодательством.

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений договор на оказание платных образовательных услуг расторгается на основании приказа руководителя Организации об отчислении обучающегося из Организации.

4. Ответственность исполнителя и заказчика

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Организация как исполнитель несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее положение вступает в силу с даты утверждения.